

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1448/2531

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ไทยแลนด์
นาง สาย ลัด ดาพันธ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 391, มาตรา 453, มาตรา 680

ในสัญญาซื้อขายระบุเงื่อนไขว่า 'แม้ว่าสัญญาฉบับนี้จะผ่านการโอนการต่ออายุ หรือการเปลี่ยนมืออย่างไรก็ดี ใดๆ หรือตัวยานยนต์อันเป็นวัตถุแห่งสัญญาต้องประสบ ความสูญเสีย เสียหายหรือย่อยยับประการใด ผู้ซื้อก็หาหลุดพ้นจากหน้าที่รับผิดชอบ ตามสัญญาฉบับนี้แต่อย่างใดไม่ ' ฯลฯ' ข้อความที่ว่ายานยนต์อันเป็นวัตถุแห่งสัญญาต้อง ประสบความสูญเสียนั้น ย่อมมีความหมายรวมถึงยานยนต์สูญหายไปเพราะ เหตุถูกคนร้ายลักไปด้วย จำเลยที่ 1 ชำระค่าซื้อรถยนต์ตามสัญญายังไม่ครบถ้วน จึง ต้องรับผิดชอบชำระราคารถยนต์ให้แก่โจทก์จนครบถ้วน จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันต้อง รวมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบต่อโจทก์ตามสัญญาค้ำประกันด้วย

เมื่อจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาและโจทก์ก็ได้บอกเลิกสัญญาแล้ว สัญญาซื้อขายมี เงื่อนไขสิ้นสุดลง คู่สัญญาจำต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย มาตรา 391 จำเลยที่ 1 ต้องคืนรถยนต์ให้โจทก์ เมื่อจำเลยที่ 1 ไม่สามารถ ส่งคืนได้เพราะรถยนต์ถูกลักไป จำเลยที่ 1 จึงต้องใช้ราคารถแทนเฉพาะส่วนที่ยังส่ง ไม่ครบ

ตามหนังสือสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขไม่มีข้อความตอนใดระบุว่าเมื่อจำเลย ผิดนัดแล้วต้องมีหน้าที่ส่งมอบรถคืนให้แก่โจทก์แต่อย่างใด ดังนั้นจำเลยจึงไม่ต้องรับ

ผิดชัดใช้ค่าเสียหายในการที่ไม่ส่งมอบรถคืนให้แก่โจทก์.(ที่มา-สงเสริมฯ)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ซื้อรถยนต์จากโจทก์ 1 คันราคา 114,860บาท โดยมีเงื่อนไขให้ชำระเงินดาวน์ 14,000 บาท ส่วนที่เหลือผ่อนชำระเป็นงวดละเดือนเดือนละ 3,362 บาท เริ่มชำระตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2523 โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน ต่อมาจำเลยที่ 1 ผิดนัด โจทก์ทวงถามและบอกเลิกสัญญาแล้ว จำเลยไม่ส่งมอบรถยนต์คืน เป็นเหตุให้โจทก์เสียหาย โจทก์ขอคิดค่าเสียหายเป็นเงิน 30,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน30,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบรถยนต์คืน หากส่งคืนไม่ได้ให้ใช้ราคา 50,000 บาทแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ฟ้องคดีไม่ชอบเพราะมีข้อตกลงกันให้ฟ้องที่ศาลแพ่ง โจทก์ไม่ใช่เจ้าของรถยนต์ ทั้งได้รับเงินค่าประกันภัยรถยนต์ดังกล่าวจากบริษัทประกันภัยเนื่องจากรถหายไปแล้ว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง รถยนต์ที่จำเลยที่ 1 ซื้อถูกคนร้ายลักไปเป็นเหตุสุดวิสัย จำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยร่วมกันคืนรถยนต์คันพิพาทแก่โจทก์หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแทน 50,000 บาท ให้จำเลยร่วมกันใช้ค่าเสียหายจำนวน 30,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวนดังกล่าวนับจากวัน

ฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมสองศาลแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความรวม 2,000 บาท

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '...คดีนี้มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า เมื่อรถยนต์คันพิพาทถูกคนร้ายลักไปเช่นนี้ จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบโจทก์หรือไม่เพียงใดเห็นว่าหนังสือสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขตามเอกสารหมายเลข 4 ข้อ 4 ระบุว่า 'แม้ว่าสัญญาฉบับนี้จะผ่านการโอน การต่ออายุ หรือการเปลี่ยนมืออย่างใดๆ หรือตัวยานยนต์อันเป็นวัตถุแห่งสัญญาต้องประสบความสูญเสีย เสียหายหรือย่อยยับประการใดผู้ซื้อก็หาหลุดพ้นจากหน้าที่รับผิดชอบตามสัญญาฉบับนี้แต่อย่างใดไม่ ฯลฯ' ข้อความที่ว่ายานยนต์อันเป็นวัตถุแห่งสัญญาต้องประสบความสูญเสียนั้น ย่อมมีความหมายรวมถึงยานยนต์สูญหายไป เพราะเหตุถูกคนร้ายลักไปด้วย ดังนั้น เมื่อระหว่างที่จำเลยที่ 1 ชำระเงินค่าซื้อรถยนต์ตามสัญญายังไม่ครบถ้วน รถยนต์ดังกล่าวได้ถูกลักไปเช่นนี้ จำเลยที่ 1 ก็ยังคงต้องรับผิดชอบชำระราคารถยนต์ให้แก่โจทก์จนครบถ้วน และจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันก็ต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบโจทก์ตามสัญญาค้ำประกันด้วย ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 เป็นสัญญาเช่าซื้อ เมื่อรถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหายสัญญาเช่าซื้อย่อมระงับลงนั้น เห็นว่าปัญหาดังกล่าวมิได้เป็นข้อที่ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

คงเหลือปัญหาที่ว่าจำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบโจทก์เพียงใด เห็นว่า เมื่อจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา และโจทก์ได้บอกเลิกสัญญาแล้วตามเอกสารหมายเลข 6 จึงเป็นผลให้สัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขตามเอกสารหมายเลข 4 สิ้นสุดลง คู่สัญญาจำต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 จำเลยที่ 1

ต้องคืนรถยนต์ให้โจทก์ และโจทก์ต้องคืนเงินค่ารถที่ได้รับไว้แล้วให้แก่จำเลยที่ 1 แต่เนื่องจากจำเลยที่ 1 ไม่สามารถส่งคืนรถยนต์ที่ถูกลักไปให้โจทก์ได้ จำเลยที่ 1 จึงต้องใช้ราคาทดแทน โดยชำระเฉพาะส่วนที่ยังไม่ครบ โดยที่ปรากฏหลักฐานจากใบเสร็จรับเงินเอกสารหมายเลข 6 ถึง 17 ซึ่งนายนเรศ สุวรรณการหุ้นส่วนผู้จัดการของโจทก์รับรองความถูกต้อง ได้ความว่าจำเลยที่ 1 ชำระเงินค่ารถยนต์ให้แก่โจทก์ไปแล้ว 46,214 บาท ดังนั้นจำเลยที่ 1 จะต้องใช้ราคาที่ยังขาดอยู่แก่โจทก์ ซึ่งจำเลยที่ 2 จะต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ด้วย แต่เนื่องจากโจทก์ขอให้ใช้ราคารถยนต์มาเพียง 50,000 บาท จึงให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบเพียงเท่าที่โจทก์ขอมาดังกล่าวส่วนที่โจทก์ขอให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเนื่องจากจำเลยผิดสัญญาซื้อขายไม่ส่งมอบรถคืนให้แก่โจทก์นับตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันบอกเลิกสัญญา เป็นเงิน 30,000 บาทนั้นเห็นว่าตามหนังสือสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไข เอกสารหมายเลข 4 ไม่มีข้อความตอนใดระบุว่าเมื่อจำเลยผิดนัดแล้วต้องมีหน้าที่ส่งมอบรถคืนให้แก่โจทก์แต่อย่างใด คงให้สิทธิแก่โจทก์อย่างอื่น อาทิเช่น เรียกให้จำเลยชำระราคาส่วนที่เหลือหรือเรียกดอกเบี้ยในเงินส่วนที่ผิดนัด หรือเข้าครอบครองรถ ดังนั้น จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในการที่ไม่ส่งมอบรถคืนให้แก่โจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายในส่วนนี้แก่โจทก์นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังขึ้นบางส่วน'

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองไม่ต้องใช้ค่าเสียหายจำนวน 30,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(สมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ